

PREFET DU CHER

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement Centre

A Bourges, le 6 novembre 2013

Unité territoriale du Cher et de l'Indre

INSTALLATIONS CLASSEES

SOCIETE CHATREIX

Commune de VIGNOUX SOUS LES AIX

**Rapport relatif à la demande d'actualisation
de l'agrément « centre VHU »**

Objet : Installations classées. Dossier de demande d'actualisation de l'agrément « centre VHU ».

Réfer : votre bordereau du 10 septembre 2013

RAPPORT DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Par bordereau cité en référence, monsieur le préfet du Cher a transmis à l'inspection des installations classées, pour instruction, le dossier complémentaire de la société CHATREIX en date du 3 septembre 2013 afin d'actualiser son agrément préfectoral « centre VHU » pour le site qu'elle exploite à Vignoux-sous-les-Aix (Cf. plan de localisation annexé au présent rapport).

1. CADRE REGLEMENTAIRE

a) Dispositif de traitement des VHU

Le Code de l'environnement introduit le cadre réglementaire pour l'élimination des véhicules hors d'usage (VHU). Ses articles R.543-161 et R.543-162 prévoient que les exploitants des installations d'élimination des VHU (« centre VHU » et broyeurs) doivent être titulaires d'un agrément préfectoral. Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162.

L'arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage décrit les conditions d'obtention et d'application de l'agrément VHU.

.../...

PJ : plan de localisation
projet d'arrêté préfectoral complémentaire
Copie à : DREAL Centre - SEIR

b) Agréments des opérateurs

L'agrément est délivré, suspendu et retiré selon les modalités des articles R.515-37 et R.515-38 du Code de l'environnement. Pour les installations existantes et autorisées, l'agrément est accordé par arrêté préfectoral complémentaire pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable (article 3 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012).

L'article 5 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 précise que les agréments, délivrés en application de l'arrêté ministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage, et en cours de validité, sont mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté, par arrêté préfectoral complémentaire, après dépôt d'un dossier complémentaire, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012, soit avant le 1^{er} janvier 2014. Le dossier complémentaire doit être composé de :

- l'engagement du demandeur à respecter les obligations du cahier des charges mentionnées dans l'arrêté du 2 mai 2012 et les moyens mis en oeuvre à cette fin ;
- la justification des capacités techniques et financières du demandeur à exploiter l'installation conformément au cahier des charges défini dans l'arrêté du 2 mai 2012.

2. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

La SARL CHATREIX exploite des installations de récupération de véhicules hors d'usage dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Vignoux-sous-les-Aix au 19 rue d'Auron.

Elle est autorisée à exploiter ces installations par l'arrêté préfectoral n°2008.1.1413 du 5 novembre 2008, modifié par l'arrêté préfectoral complémentaire n°2012-DDCSPP-073 du 9 mai 2012 sous la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées (Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage), la surface utilisée étant supérieure à 50 m².

L'établissement bénéficie de l'agrément préfectoral « centre VHU » par l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mai 2012 précité, valable jusqu'au 22 mai 2018. Cet agrément préfectoral a été délivré en application de l'arrêté ministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage.

3. INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE LA SARL CHATREIX D'ACTUALISATION DE L'AGREMENT « CENTRE VHU »

Conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012, l'exploitant a déposé un dossier complémentaire afin d'actualiser son agrément préfectoral « centre VHU ».

Le dossier comprend la lettre d'engagement de l'exploitant à respecter le cahier des charges « centre VHU » détaillé en annexe I de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 précité ainsi que la justification des capacités techniques et financières du demandeur à exploiter ses installations conformément au cahier des charges défini dans l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 notamment le chiffre d'affaire des 3 dernières années ainsi que les résultats.

Le dossier contient donc l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012.

L'agrément « centre VHU » du pétitionnaire doit être actualisé par arrêté préfectoral, en reprenant le cahier des charges figurant à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 qui aura donc valeur de prescriptions réglementaires pour l'exploitant.

La date de validité de l'agrément actuel reste inchangée.

4. MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'établissement relève du régime de l'autorisation sous la rubrique 2712 (Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pour une surface utilisée supérieure à 50 m² (54 000 m²). Le décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012 a modifié la nomenclature des installations classées notamment en modifiant les seuils de classement et en intégrant le régime de l'enregistrement pour la rubrique 2712 selon les seuils suivants :

- Rubrique 2712 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage)

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant :	Régime de classement
a) supérieure ou égale à 30 000 m ²	autorisation
b) Supérieure ou égale à 100 m ² et inférieure à 30 000 m ²	enregistrement
2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m ²	autorisation

L'établissement relève donc du régime de l'autorisation sous la rubrique 2712-1a. Le tableau de classement des activités de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doit être modifié en conséquence.

5. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Considérant :

- que le dossier de demande d'actualisation de l'agrément « centre VHU » contient l'ensemble des éléments demandés à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 ;
- qu'en particulier le pétitionnaire s'est engagé à respecter le cahier des charges "centre VHU" défini en annexe I de cet arrêté ;

l'inspection des installations classées propose à monsieur le préfet du Cher de considérer favorablement la demande d'actualisation de l'agrément "centre VHU" (dépollution et démontage de véhicules hors d'usage) présentée par la société CHATREIX sise à Vignoux-sous-les-Aix.

Par ailleurs, suite aux modifications du seuil de classement de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'inspection des installations classées propose à monsieur le préfet du Cher d'acter cette évolution administrative en actualisant le tableau de classement des activités du site.

Dans ces conditions, l'inspection des installations classées propose à monsieur le préfet du Cher de modifier l'arrêté préfectoral n°2008.1.1413 du 5 novembre 2008 par voie d'arrêté préfectoral complémentaire. Un projet d'arrêté préfectoral à cet effet est joint au présent rapport.

En application de l'article R 512-31 du code de l'environnement, le présent rapport doit être présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques pour avis.

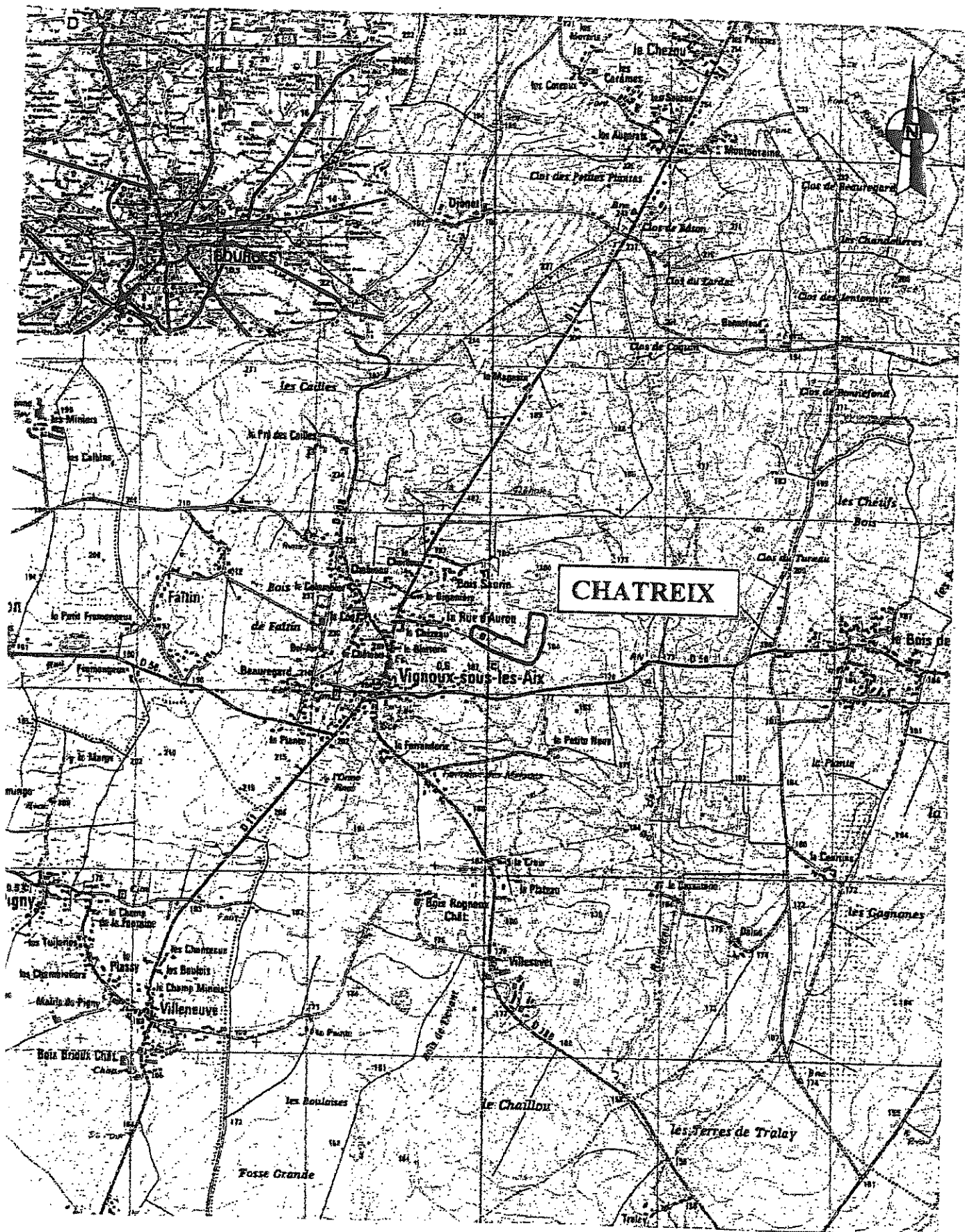
L'inspecteur des installations classées,

Signé

Vu et transmis avec avis conforme,
à monsieur le préfet du Cher,
Pour le directeur régional,
Le chef de la première subdivision du Cher,

Signé

CARTE DE LOCALISATION



Echelle au 1/25000^{ème}

